



Copia

CITTÀ DI SQUILLACE

- PROVINCIA DI CATANZARO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 47 Registro delle Delibere
del 28/05/2021

OGGETTO

Approvazione studio di fattibilità tecnico-economica, dichiarazione di pubblica utilità e nomina promotore della proposta di affidamento in concessione, mediante Project Financing, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del "Servizio di gestione e manutenzione, nonché adeguamento, ammodernamento tecnologico e funzionale e risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del Comune di Squillace" – Contratto rendimento energetico.

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL
D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000**

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile di Settore
Arch. Antonio Macaluso

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile di Settore
Dott. Pasquale Muccari

L'anno 2021 del giorno 28 mese di maggio alle ore 13:40 nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Muccari	Pasquale	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Carabetta	Stefano	Vicesindaco	☒ SI ☐ No
3	Talotta	Rosetta	Assessore	☒ SI ☐ No
4	Caccia	Francesco	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Trombetta	Mariella	Assessore	☒ SI ☐ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci.

Accertata dal Segretario Comunale la presenza dell'assessore Carabetta Stefano in audio conferenza, ai sensi dell'art. 3 delle vigenti norme regolamentari di funzionamento della Giunta Comunale di Squillace.

Il Sindaco Dott. Pasquale Muccari – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Vista la relazione predisposta dal Responsabile del Settore Tecnico;

Richiamati:

- Il codice dei contratti pubblici, D.Lgs n. 50/2016, nella parte IV, titolo I (artt. 180-191) in cui viene definito il partenariato pubblico privato come *“il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un’opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all’utilizzo dell’opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell’operatore”*;
- l’art. 183 del medesimo D.lgs. n. 50/2016, nell’ambito dei contratti di partenariato pubblico privato, che introduce lo strumento della finanza di progetto *“per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice finanziabili in tutto o in parte con capitali privati”*;
- altresì, l’art. 183 al comma 15 espressamente prevede che gli *“operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. L’amministrazione giudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l’amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione”*;
- le linee guida ANAC n. 9 recanti *“Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato”*;

Premesso che:

- il Comune di Squillace è dotato di impianti di pubblica illuminazione in buona parte obsoleti sia sotto il profilo della sicurezza degli stessi che delle attività finalizzate al contenimento della spesa per fornitura di energia elettrica e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- questa Amministrazione comunale, da tempo, promuove azioni finalizzate al contenimento della spesa e per il miglioramento infrastrutturale degli impianti di pubblica illuminazione;
- la società “Tavano Giuseppe s.r.l. Soc. Unip. a r.l.”, con sede in via Dirupi, n. 5 a Borgia (CZ), in ha presentato una proposta di Project Financing, assunta al protocollo dell’Ente con prot. n. 1848 del 01.04.2021, avente ad oggetto “Proposta di costituzione come soggetto promotore per l’affidamento in concessione ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del servizio di gestione e manutenzione, nonché l’adeguamento, l’ammodernamento tecnologico e funzionale ed il risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del comune di Squillace (CZ) - Contratto rendimento energetico”, della durata di 15 anni con canone annuo pari ad € 56.000,00 IVA esclusa, riguardante gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Squillace;
- la proposta è stata presentata su iniziativa della Società proponente senza che l’Amministrazione comunale alla data odierna abbia pubblicato un bando di gara;

Rilevato che:

- l’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Squillace è composto da 878 punti luce, di proprietà comunale;
- il Comune attualmente è privo di un affidamento del servizio di manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione;
- attualmente la spesa annuale complessiva per la manutenzione di tutti i punti luce ha un importo di circa € 15.000,00 (IVA esclusa);
- parte dell’impianto di pubblica illuminazione in ambito urbano è stato recentemente riqualificato e/o efficientato con sostituzione di elementi a LED;

Considerato che:

- gli impianti di pubblica illuminazione oggetto della proposta succitata, pur essendo mantenuti in



efficienza con frequenti interventi di manutenzione “a chiamata”, non risultano adeguati alle norme vigenti dal punto di vista dell’efficienza e del risparmio energetico e necessitano, inoltre, di manutenzione straordinaria in quanto risultano obsoleti dal punto di vista della resa illuminotecnica ed in alcuni casi della stabilità dei sostegni;

- il contenimento dei consumi energetici e la loro riduzione richiedono, tra le altre cose, l’applicazione costante delle migliori tecnologie disponibili sul mercato ed il monitoraggio continuo della rete;
- l’eventuale attuazione della proposta di Project Financing consentirebbe il trasferimento ovvero l’allocazione del rischio in capo all’operatore privato quale soggetto maggiormente in grado di poterlo gestire nonché l’identificazione dei rischi connessi alla realizzazione, valutati e posti in capo all’operatore privato;
- mediante la concessione l’operatore economico avrà l’onere di effettuare interventi di manutenzione, di adeguare e migliorare l’efficienza degli impianti, verificare e monitorare i consumi il tutto a fronte di un canone annuale a carico del Comune, il quale dovrà solo controllare gli adempimenti contrattuali ed i risultati conseguiti, senza intervenire in progettazioni e lavori;

Ritenuto:

- di dover dare avvio ad un organico programma di risparmio energetico mediante efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione e contestualmente procedere alla loro messa in sicurezza, anche mediante l’apporto di capitali privati;
- conseguentemente, anche in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative comunitarie e regionali, di procedere alla realizzazione di interventi di adeguamento normativo, riqualificazione energetica, contenimento dell’inquinamento luminoso ed affidamento del servizio di illuminazione pubblica secondo criteri volti al contenimento dei consumi energetici, all’ottimizzazione dei costi di gestione con massima affidabilità degli impianti, favorendo l’utilizzo di nuove tecnologie atte a limitare i fenomeni di abbagliamento e limitare l’inquinamento luminoso mediante l’impiego di lampade LED;

Preso atto che:

- il valore totale dell’investimento, come da quadro tecnico economico, è pari ad € 510.000,00, di cui € 450.000,00 per lavori (IVA esclusa);
- per la durata della concessione il Comune dovrà corrispondere un canone annuo pari ad € 56.000,00 (IVA esclusa) per un periodo di anni 15 (quindici), comprensivo della quota di investimento e della quota relativa al servizio di manutenzione ordinaria (all’interno del perimetro di gestione);
- la proposta presentata dal proponente consiste nella realizzazione di interventi di adeguamento normativo e riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale e la successiva concessione per essi del servizio di pubblica illuminazione per anni 15 (quindici);
- gli interventi previsti consistono, in sintesi, in:
 - sostituzione della quasi totalità dei vecchi apparecchi stradali con nuovi a sorgente LED, dotati di sistema di regolazione del flusso luminoso;
 - interventi di riparazione e/o sostituzione dei pali di sostegno in funzione delle criticità rilevate;
 - messa a norma e riqualificazione dei quadri di controllo e di comando;
 - predisposizione di un sistema di telecontrollo dei quadri di comando;
- il proponente, Tavano Giuseppe s.r.l. Soc. Unip. a r.l. con sede in via Dirupì, n. 5 a Borgia (CZ), ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016, ha presentato uno studio di fattibilità composto dai seguenti elaborati/documenti:
 - I. Presentazione della proposta;
 - II. Elenco elaborati;
 - III. Dichiarazioni requisiti del promotore;
 - IV. Capacità organizzative del promotore;
 - V. Dichiarazione spese sostenute;
 - VI. Relazione generale;
 - VII. Relazione tecnica;
 - VIII. Studio di prefattibilità ambientale;

- IX. Cronoprogramma;
 - X. Indicazioni stesura Piano di Sicurezza;
 - XI. Elaborati grafici: stato di fatto;
 - XII. Stima dei lavori;
 - XIII. Quadro economico;
 - XIV. Caratteristiche del sistema di gestione: Piano di Manutenzione;
 - XV. Bozza di convenzione;
 - XVI. Matrice dei rischi;
 - XVII. Asseverazione del Piano economico-finanziario;
 - XVIII. Dichiarazione impegno a prestare cauzione;
- che risulta conforme agli indirizzi ed agli obiettivi della normativa in materia di risparmio energetico e salvaguardia dell'ambiente naturale, ed è stato redatto in piena conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, nello specifico all'art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il quadro economico della proposta di fattibilità tecnico-economica, di seguito riportato:

STIMA DI SPESA E QUADRO ECONOMICO		
Finanza di Progetto per l'affidamento in concessione degli interventi di efficientamento, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica.		
Proposta ai sensi dell'art.183 comma 15 del D.lgs n. 50/16.		
A1	CANONE ANNUO MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 14.000,00
A2	CANONE ANNUO AMMORTAMENTO INVESTIMENTI	€ 40.500,00
	ONERI DI SICUREZZA	€ 1.500,00
A	CANONE CONCESSIONE ANNUO BASE D'ASTA (IVA ESCLUSA)	€ 56.000,00
	IVA 22%	€ 12.320,00
A3	CANONE CONCESSIONE ANNUO BASE D'ASTA (IVA INCLUSA)	€ 68.320,00
A4	VALORE COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE (DURATA: ANNI 15)	€ 840.000,00
A5	IVA 22%	€ 184.800,00
A6	TOTALE VALORE CONCESSIONE DURATA 15 ANNI (IVA INCLUSA)	€ 1.024.800,00
	IMPORTO LAVORI	IMPORTO
B1	IMPORTO LAVORI	€ 430.000,00
B2	ONERI SICUREZZA	€ 20.000,00
B	TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 450.000,00
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	IMPORTO
C1	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 COMMA 2 D. LGS 50/2016 NON SUPERIORE AL 2% SULL'IMPORTO DEI LAVORI	€ 9.000,00
C2	SPESE PREDISPOSIZIONE PROPOSTA: MAX 2,5% IMPORTO INVESTIMENTO	€ 12.700,00
C3	PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E CSP	€ 18.000,00
C4	DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E CERT.REG. ESEC. E CSE	€ 10.000,00
C5	VERIFICA E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	€ 2.500,00
C6	CASSA PREVIDENZIALE (4%) SU C2, C3, C4, C5	€ 1.728,00
C7	SPESE DI GARA (COMMISSIONI, PUBBLICAZIONE, ALTRO)	€ 4.000,00
C8	IMPREVISTI E ALTRE SPESE	€ 2.072,00
C	TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 60.000,00
	TOTALE INVESTIMENTO AL NETTO DELL'IVA (B+C)	€ 510.000,00
	IVA	IMPORTO
D1	IVA SU LAVORI	€ 45.000,00
D2	IVA SU SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE VOCE C3, C4, C5, C6	€ 28.550,00

D	TOTALE IVA	€ 73.550,00
	TOTALE COMPLESSIVO INTEVENTO (B+C+D)	€ 583.550,00

Rilevato che:

- la proposta risulta conveniente e congrua per l'Ente in quanto a fronte della spesa annua corrente per la conduzione e gestione della pubblica illuminazione di cui alla presente proposta, stimata in circa € 100.000,00, i proponenti per i medesimi servizi hanno determinato, per migliore l'efficienza gestionale ed energetica, una spesa annua pari a € 90.000,00 con un risparmio stimato pari a circa € 10.000,00 sulla spesa annua consolidata;

Verificato:

- i contenuti della proposta avanzata in merito alla natura ed entità dei lavori e delle modalità di gestione offerte dalla proposta medesima;
- l'asseverazione del piano economico-finanziario della proposta a firma della società Lumina Fiduciaria S.r.l. – società fiduciaria e di revisione;
- la sussistenza dei presupposti di legge per la dichiarazione della fattibilità della proposta di Project Financing ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto che:

- l'Amministrazione comunale ritiene imprescindibile la collaborazione pubblico-privato nella realizzazione di opere di pubblica utilità in omaggio ai principi di sussidiarietà e di contenimento della spesa pubblica;
- la proposta è volta da un lato ad offrire la messa in sicurezza, l'ammodernamento tecnologico e la riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione e dell'altro, a garantire al Comune di Squillace minori costi di gestione con riferimento alle spese per la manutenzione degli impianti ad al consumo di energia elettrica per il funzionamento degli impianti;
- i lavori di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione si inseriscono nella politica ambientale più ampia promossa e sostenuta dall'Amministrazione comunale volta alla riduzione del consumo delle fonti fossili del pianeta ed alla sostenibilità ambientale degli interventi promossi e realizzati dall'Amministrazione stessa;

Ritenuto, altresì, ai sensi dell'art 183 del D.Lgs. n. 50/2016, di valutare positivamente la fattibilità della proposta presentata dalla ditta Tavano Giuseppe s.r.l. Soc. Unip. a r.l. con sede in via Dirupi, n. 5 a Borgia;

Dato atto che l'art. 183 del D.Lgs. n° 50/2016 tra l'altro prevede che *“nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. [...] se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9”*;

Preso atto che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 22/05/2021 veniva approvato il Programma Triennale delle OO.PP. 2021-2023 nonché l'elenco annuale 2021 dei lavori da eseguirsi, nei quali non risultava inserito il progetto in questione;
- si rende, pertanto, necessario integrare ed inserire tale nuovo progetto all'interno del suddetto programma triennale 2021/2023 nonché nell'elenco annuale 2021;
- il Responsabile del Procedimento viene identificato nel Responsabile del Settore Tecnico, Arch. Antonio Macaluso;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii “Codice dei contratti pubblici”;
- la Legge n. 241/90 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- le linee guida ANAC n. 9 “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato”;

Attesa la propria competenza ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto che la proposta della ditta Tavano Giuseppe s.r.l. Soc. Unip. a r.l. con sede in via Dirupi, n. 5 a Borgia (CZ), risponde ai fini di questa Amministrazione Comunale, e che quindi intende adottarla nel suo contenuto;

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **di valutare** positivamente la proposta in oggetto di Project Financing presentata dalla ditta Tavano Giuseppe s.r.l. Soc. Unip. a r.l. con sede in via Dirupi, n. 5 a Borgia (CZ) composta dagli elaborati/documenti sopra meglio descritti ed elencati;
2. **di approvare** lo studio di fattibilità di Project Financing, su proposta di un promotore privato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., composto dagli elaborati di cui sopra, ed assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 1848 del 01.04.2021, con oggetto "Proposta di costituzione come soggetto promotore per l'affidamento in concessione ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del servizio di gestione e manutenzione, nonché l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e funzionale ed il risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del comune di Squillace (CZ) - Contratto rendimento energetico";
3. **di dichiarare fattibile e di pubblico interesse**, per il Comune di Squillace, la proposta di investimento in Project Financing, presentata dalla società Tavano Giuseppe s.r.l. Soc. Unip. a r.l. con sede in via Dirupi, n. 5 a Borgia (CZ), con conseguente inserimento dello Studio di Fattibilità di cui sopra, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 50/2016, nel programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e nell'elenco annuale 2021;
4. **di nominare** la società Tavano Giuseppe s.r.l. Soc. Unip. a r.l. con sede in via Dirupi, n. 5 a Borgia (CZ), soggetto promotore, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016, e di porre a base di gara la proposta di Project Financing dalla stessa presentata;
5. **di dare atto** che il promotore godrà del diritto di prelazione previsto dall'art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
6. **di prendere atto** che la proposta oggetto di approvazione non comporta variazione di spesa rispetto all'esercizio corrente in quanto implica una riduzione dei costi rispetto alle condizioni concessorie attuali del servizio di pubblica illuminazione ed un risparmio sulla spesa energetica;
7. **di individuare** nell'arch. Antonio Macaluso, Responsabile del Settore Tecnico, il Responsabile del Procedimento della concessione del servizio in argomento;
8. **di incaricare** il Responsabile del Procedimento a dare corso, dopo le verifiche dei precedenti punti 4, 5 e 6, alla procedura di finanza di progetto secondo le modalità previste dall'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016, e dunque di procedere all'espletamento di gara mediante procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa per la selezione del concessionario attribuendo al proponente il diritto di prelazione in ordine all'aggiudicazione della gara;
9. **di dare atto** che la presente delibera sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni e nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs. n. 33/2013;
10. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Pasquale Muccari

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.
Addì _____



Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.267/2000:

☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)

☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____

L'ufficio di Segreteria



È copia conforme all'originale

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

